

1501763-53.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

ROSIMAR SOUZA SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

ROSIMAR SOUZA SANTOS e TALITA LIMA DOS SANTOS, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 30 de julho ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501763-53.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501763-53.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

ROSIMAR SOUZA SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

ROSIMAR SOUZA SANTOS e TALITA LIMA DOS SANTOS, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 30 de julho de 2021, por volta das 12h30, na Estrada dos Romeiros, 2600, Chácara Valparaíso, nesta cidade e comarca, guardava e tinha em depósito uma sacola com 26 invólucros com crack, 98 com cocaína e 34 porções de maconha, para consumo alheio, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 11/12), assim como o laudo de constatação (fls. 28/31) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 173/175).

O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 158/160). Em 21 de abril de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada

audiência de instrução (fls. 162).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais ao término da audiência.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) ROSIMAR SOUZA SANTOS e TALITA LIMA DOS SANTOS foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 30 de julho de 2021, por volta das 12h30, na Estrada dos Romeiros, 2600, Chácara Valparaíso, nesta cidade e comarca, guardava e tinha em depósito uma sacola com 26 invólucros com crack, 98 com cocaína e 34 porções de maconha, para consumo alheio.

A materialidade e a autoria do delito são certas. Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

Pela quantidade e pela diversidade de espécies de drogas apreendidas não se pode cogitar de porte para uso próprio. As provas colhidas durante a persecução penal mostram que o(a) ré(u) estava mesmo traficando.

Conquanto o réu tenha negado a prática do crime em juízo, ele o fez com versão que restou isolada nos autos. Segundo ele, suas passagens anteriores são de furto e é usuário de drogas. Estava no local dos fatos com R\$ 10,00 para a compra de duas pedras de crack e foi abordado antes da compra.

De outro lado, ele admitiu a prática do crime na polícia. Ele disse que estava traficando, sendo que pega as drogas na "cracolândia" para revendê-las.

Essa confissão restou corroborada por outras peças informativas do inquérito policial e provas do processo.

A suspeita Talita, companheira do réu, admitiu na polícia que ele estava traficando.

Em juízo os dois policiais civis que efetuaram a prisão do réu e da suspeita informaram que os dois estavam em uma barraca. Aparentemente eles traficavam. Um rapaz havia acabado de deixar o local, parecendo ter recebido drogas. Abordaram-nos e encontraram uma sacola com drogas com os dois.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa. Na primeira fase de aplicação da pena é o caso de levar em consideração a variedade e, sobretudo, a quantidade de drogas que o réu tinha para comercialização, a teor do artigo 42 do diploma legal acima.

Ademais, devem ser considerados os maus antecedentes do réu, haja vista que condenado em maio de 2011, por crime patrimonial, no processo n. 29327/2010, que tramitou perante a 2a Vara Criminal de Diadema (fls. 140); em novembro de 2013, no processo n. 25859/2010, que tramitou perante a 3a Vara Criminal de São Bernardo do Campo (fls. 140); e em fins de 2014 no processo n. 3032788/2013, que tramitou perante a 2a Vara Criminal de Osasco (fls. 140/141).

Em razão disso, fixo a pena-base em 8 anos de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena deve ser levada em conta a reincidência do réu, porquanto condenado definitivamente em setembro de 2014 pela 2a Vara Criminal de Diadema, no processo n. 29264-84.2011 (fls. 141). Adotando analogicamente o disposto no artigo 110 do Código Penal, aumento a pena do réu em 1/3.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo(a) ré(u) fica consolidada em 10 anos e 8 meses de reclusão.

Sendo o(a) ré(u) reincidente, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 1060 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) ROSIMAR SOUZA SANTOS como incurso no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1060 (hum mil e sessenta) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Mantenho o(a) ré(u) preso(a) porque sendo reincidente específico é de se acreditar que seja um risco à ordem pública. Recomende-se no estabelecimento em que se encontra.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve licitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA